

1500883-43.2021.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Nelson Augusto Bernardes de Souza

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/02/2022

... pelo bairro São Marcos, conhecido ponto de tráfico de entorpecente, com viatura descaracterizada. Narrou que realizou campana e, fazendo uso de equipamento fotográfico amador, registrou a conduta do trafico de drogas praticado pelo acusado. Disse que o acusado ficava sentado em um banco da praça, tentando disfarçar sua conduta, desta forma, mantendo contato com os usuários ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

3ª Vara Criminal

Rua Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Bloco "D" - sala 38 - Jardim Santana

CEP: 13088-901 - Campinas - SP

Telefone: (19)-3756-3727 - E-mail: campinas3cr@tjsp.jus.br

1500883-43.2021.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500883-43.2021.8.26.0548

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

EDER TEODORO ALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nelson Augusto Bernardes de Souza

Vistos.

EDER TEODORO ALVES foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que, no dia 16 de março de 2021, por volta das 16h00min, na Rua Antônio Carlos M. Teixeira, altura do nº 271, no bairro Vila Esperança/Jardim São Marcos, nesta cidade e comarca de Campinas/SP, EDER TEODORO ALVES tinha em depósito, para fins de tráfico, 21 (vinte um) porções de cocaína, pesando 8,8g (oito gramas e oito decigramas); e 13 (treze) porções de TETRAHIDROCANNABINOL - (THC), popularmente conhecida como "maconha", pesando 26,7g (vinte e seis gramas e sete decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi notificado (fls. 96) e apresentou Defesa Prévia (fls. 99/101). A denúncia foi recebida (fls. 108/110) e o réu foi devidamente citado (fls. 151).

Regularmente processados os autos, realizou-se audiência VIRTUAL, conforme permissão da Resolução nº 314 e 329 de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, e dos Comunicados CG nº 284/2020 e 317/2020 do TJSP, sendo ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, e o réu interrogado. Ao final, as partes apresentaram seus memoriais.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido inicial é procedente.

As provas carreadas aos autos indicam que o réu praticou o delito de tráfico de drogas que lhe é imputado.

Vejamos.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 10/12, pelo Auto de Exibição e Apreensão de fls. 13 e pelo Auto de Exame químico-toxicológico de fls. 35/37, positivo para maconha e cocaína.

Quando interrogado, em Juízo, o réu negou os fatos. Afirmou ser usuário de maconha e estar no local para adquirir entorpecente. Disse que foi abordado nas proximidades de sua residência. Contou que o dinheiro apreendido consigo, é oriundo no seu trabalho no Ceasa, onde faz trabalhos alternativos. Disse não ser traficante. Aduziu não saber a quem pertence a droga apreendida. Negou conhecer os policiais que efetuaram sua prisão.

A negativa, do réu, em Juízo, restou isolada e desmentida pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O policial civil Anderson Pereira de Almeida Fernandes, em Juízo, afirmou que realizava diligências pelo bairro São Marcos, conhecido ponto de tráfico de entorpecente, com viatura descaracterizada. Narrou que realizou campana e, fazendo uso de equipamento fotográfico amador, registrou a conduta do tráfico de drogas praticado pelo acusado. Disse que o acusado ficava sentado em um banco da praça, tentando disfarçar sua conduta, desta forma, mantendo contato com os usuários que se aproximavam a pé ou em automóveis. Contou que após breve contato com tais compradores, Eder recebia dos usuários dinheiro e então caminhava até uma caixinha de luz, localizada próxima ao alambrado de uma casa em construção, e dali pegava a droga para ser entregue ao usuário. Relatou que a equipe deu início a abordagem, não sendo possível abordar os usuários. Aduziu que, no local onde o acusado foi visto pegando o entorpecente, encontrou uma pochete contendo um saquinho com 13 porções de maconha e outro com 21 porções de cocaína, além de R\$ 50,00 reais em dinheiro. Contou que Eder negou a prática do tráfico de drogas, alegando que estava no local apenas para consumir maconha, visto que era nas proximidades de se sua residência, e que o dinheiro apreendido é fruto do seu trabalho de ajudante no Ceasa.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial civil Carlos Augusto do Carmo Cunha, em Juízo.

Dessa forma, ficou caracterizado o delito de tráfico de drogas imputado ao réu. Ele tinha em depósito, para fins de tráfico, 21 (vinte um) porções de cocaína, pesando 8,8g (oito gramas e oito decigramas); e 13 (treze) porções de TETRAHIDROCANNABINOL - (THC), popularmente conhecida como "maconha", pesando 26,7g (vinte e seis gramas e sete decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Os policiais civis afirmaram que durante diligências em local conhecido como ponto

de venda de drogas avistaram Eder em conduta típica do tráfico de drogas, recebendo dinheiro de usuários e entregando entorpecente em troca. Contaram que o réu se deslocava até uma caixa de luz, próximo ao alambrado de uma casa em construção, onde pegava o entorpecente. Narraram que no mesmo local onde avistaram Eder pegando os entorpecentes localizaram uma pochete contendo com 13 porções de maconha e 21 porções de cocaína, além da quantia de R\$ 50,00 reais em dinheiro. Registraram em fotos a movimentação.

Lado outro, a quantidade de droga encontrada (21 porções de cocaína, pesando 8,8g, e 13 porções de TETRAHIDROCANNABINOL - (THC), popularmente conhecida como "maconha", pesando 26,7g), além do local onde o réu estava e as circunstâncias da prisão, indicam a finalidade da mercancia ilegal. Nenhum usuário, a princípio, porta tanta droga para consumo próprio.

Não se pode desmerecer os depoimentos dos policiais. São eles agentes do Estado incumbidos de reprimir a criminalidade. Quando prestam depoimentos uníssonos, coerentes e seguros, sem que haja motivo para acreditar que querem incriminar pessoa inocente, devem ser aceitos como meio de prova hábil a embasar decreto condenatório. Entender diversamente, invalidando a prova oral simplesmente por ter sido fornecida por policiais seria desprezar a atividade policial, com consequente aumento da impunidade, já que diversos crimes têm apenas policiais como testemunhas.

Neste sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL JUDICIAL APTA A MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO ESCORREITO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA. Materialidade e autoria comprovadas com relação ao crime de lesão corporal de natureza leve. Circunstâncias do caso concreto indicam o dolo adequado à espécie. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade dos entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE, Rel. Min. Carlos Ayres Brito, j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96; HC 70.237, Rel. Min. Carlos Velloso, RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.06.13; HC 177.980/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.11; HC 149.540/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.04.11; HC 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27.04.10). Improvimento do recurso defensivo. (TJ-SP - APL: 00069180720138260344 SP 0006918-07.2013.8.26.0344, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 02/03/2016, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 08/03/2016) - (Grifei).

Eventuais e pequenas contradições quanto a fatos secundários nos relatos policiais são irrelevantes e normais. O que importa para a higidez da prova é a coesão das versões em seu conteúdo principal.

A negativa do réu restou isolada e desmentida pelas demais provas produzidas. Corroborando a versão apresentada pelos policiais civis, há nos autos, no relatório

de investigação de fls. 38/42, fotos do local dos fatos em que o réu, nos termos do depoimento dos policiais, buscava entorpecente em um alambrado e entregava a usuários. Além disso, o réu afirmou não conhecer os policiais que efetuaram sua prisão, o que afasta a possibilidade de injusta acusação.

Não pode ser acolhida a tese de quebra da cadeia de custódia, apresentada pela defesa técnica do réu. De acordo com a narrativa dos policiais civis, todos os objetos apreendidos, de interesse para investigação criminal, foram devidamente encaminhados à autoridade policial, que os discriminou em auto de exibição e apreensão e, posteriormente, os encaminhou para o IC. Desta forma, o procedimento ditado pela legislação processual penal acerca da documentação e preservação da prova produzida foi observado e, com o devido respeito, não há que se falar em violação ao disposto no artigo 158-A, do Código de Processo Penal e falta de materialidade delitiva.

Assim, em face das provas produzidas, inviável o acolhimento das teses defensivas e a desclassificação para porte de entorpecente e, comprovadas autoria e materialidade delitivas, de rigor a procedência do pedido inicial.

Passo a dosar a pena.

Atento aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, ante a agravante da reincidência do réu (fls. 43/45), aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na terceira fase, inviável o reconhecimento da causa de diminuição do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, ante a reincidência do réu.

O dia-multa valerá o mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o réu EDER TEODORO ALVES a cumprir pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no patamar mínimo, por ter violado o artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O regime inicial de cumprimento de pena será o FECHADO, nos termos do artigo 33, §2, alínea "b", do código Penal, em face do montante de pena aplicada e da reincidência do réu (fls. 43/45). Importante consignar que no julgamento do ARE 1.052.700 a Corte Suprema fixou a tese em repercussão geral no sentido de que "é inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal.". Tema 972.

Poderá o acusado aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade, pois está solto, estando ausentes os motivos ensejadores da custódia cautelar.

Decreto a perda dos valores apreendidos, na forma da lei.

Isento o réu de custas por ter sido representado pela defensoria pública.

Após o trânsito em julgado, intime-se o réu para o pagamento da multa e expeça-se guia para início da execução.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Campinas, 16 de fevereiro de 2022.

NELSON AUGUSTO BERNARDES DE SOUZA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA